



P U T U S A N

No. 268 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PITOYO, S.T. bin TUKIYAT (Alm.)**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 2 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunder RT.21 RW.12, Desa Pakahan,
Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Pitoyo, S.T. pada waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Jaya Phone yang beralamat di Perum TNI AD Gedongkuning BB-18 RT.29/18 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke Jaya Phone milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. yang beralamat di Perum TNI AD Gedongkuning BB-18 RT 29/18 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan memesan handphone di Jaya Phone milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. dengan pembayaran secara cash tempo (pembayaran setelah jatuh tempo) selanjutnya Terdakwa membeli handphone di Jaya Phone milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah yang diambil oleh Terdakwa beberapa kali antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2010 yang pembayarannya secara cash tempo dengan rincian sebagai berikut:

- a Tanggal 19 Januari 2010 Terdakwa mengambil handphone sebanyak:
 - 20 (dua puluh) buah handphone merek Muse seri S-108 dengan harga @ sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) = Rp14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) buah handphone merek Muse seri S-790 dengan harga @ sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) = Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 19 Januari 2010 sesuai nota penjualan No. JL00001385 sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
- 5 (lima) buah handphone merek Muse seri S-108 dengan harga @ sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp3.725.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) buah handphone merek Muse Seri S-790 dengan harga @ sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 19 Januari 2010 sesuai nota penjualan No. JL00001386 sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;

b Tanggal 23 Januari 2010 Terdakwa mengambil handphone sebanyak:

- 7 (tujuh) buah handphone merek Blueberry @500 dengan harga @ Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu $Rp940.000,00 \text{ (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)} \times 7 \text{ (tujuh)} = Rp6.580.000,00$ (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) buah handphone merek Blueberry @9250 dengan harga @ Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu $Rp1.045.000,00 \text{ (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)} \times 3 \text{ (tiga)} = Rp3.135.000,00$ (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 23 Januari 2010 sesuai nota penjualan No. JL00001462 sebesar Rp9.715.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 6 Februari 2010;

c Tanggal 26 Januari 2010 Terdakwa mengambil handphone sebanyak 50 (lima puluh) buah handphone merek Muse S-108 dengan harga @ Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu $Rp575.000,00 \text{ (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)} \times 50 \text{ (lima puluh)} = Rp28.740.000,00$ (dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan nota penjualan No. JL00001516 yang jatuh temponya tanggal 9 Februari 2010;

d Tanggal 10 Februari 2010 Terdakwa mengambil 15 (lima belas) buah handphone merek Nokia 1208 GRS dengan harga @ Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu $Rp240.000,00 \text{ (dua ratus empat puluh ribu rupiah)} \times 15 \text{ (lima belas)} = Rp3.600.000,00$ (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sesuai nota penjualan No. JL0057608 yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 20 Februari 2010;

e Tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa mengambil 15 (lima belas) buah handphone merek Muse S-790 GPS dengan harga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu $Rp585.000,00 \text{ (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)} \times 15 \text{ (lima belas)} = Rp8.775.000,00$ Delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai nota penjualan No. JL0057838 yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 21 Februari 2010;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Tanggal 13 Februari 2010 Terdakwa mengambil:

- 21 (dua puluh satu) buah handphone merek NK 1202 GRS dengan harga @ Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) x 21 (dua puluh satu) = Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) buah handphone merek NK 1661 GRS dengan harga @ Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 11 (sebelas) = Rp3.575.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) buah handphone merek NK 2700 GRS dengan harga @ Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah handphone merek IMO B-819 GRS dengan harga @ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 13 Februari 2010 sesuai nota penjualan No. JL0058160 sebesar Rp17.145.000,00 (tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 23 Februari 2010;

g Tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa mengambil:

- 5 (lima) buah handphone merek NK 2700 GRS dengan harga @ Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah handphone merek Nexian NX G 522 GRS/NEW dengan harga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 16 Februari 2010 sesuai nota penjualan No. JL0058516 sebesar Rp8.145.000,00 (delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah handphone merek MUSE S-790 GRS dengan harga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 11 (sebelas) = 6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai nota penjualan No. JL0058518 yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;

h Tanggal 17 Februari 2010 Terdakwa mengambil:

- 11 (sebelas) buah handphone merek NK 1208 GRS dengan harga @ Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 11 (sebelas) = Rp2.695.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) handphone merek NK 1202 GRS dengan harga @ Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 15 (lima belas) = Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah handphone merek NK 6303 GRS seharga Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah handphone merek IMO B-369 GRS dengan harga @ Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) buah handphone merek Nexian NX G 522 GRS dengan harga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 17 Februari 2010 sesuai nota penjualan No. JL0058685 sebesar Rp12.825.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 27 Februari 2010;

i Tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa mengambil:

- 5 (lima) buah handphone merek NK 1208 GRS dengan harga @ Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013



- 7 (tujuh) buah handphone merek NK 1661 GRS dengan harga @ Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah handphone merek IMO B 369 GRS seharga @ Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) buah handphone merek IMO B-369 I GRS seharga @ Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) x 5 (lima) = Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) buah handphone merek Nexian NX G 522 seharga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 11 (sebelas) = Rp6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total harga handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Jaya phone pada tanggal 19 Februari 2010 sesuai nota penjualan No. JL0059057 sebesar Rp16.765.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang pembayarannya jatuh tempo tanggal 01 Maret 2010;

- Tanggal 19 Februari 2010 Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah handphone merek MUSE S-790 GRS seharga @ Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) x 7 (tujuh) = Rp4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), No. JL0059058;

Sehingga secara keseluruhan handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Jaya Phone milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. secara cash tempo (pembayaran setelah jatuh tempo) antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2010 tersebut sebesar Rp149.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah handphone-handphone tersebut diambil Terdakwa kemudian handphone tersebut dijual oleh Terdakwa ke counter-counter handphone yang ada di Klaten Jawa Tengah sampai dengan habis. Bahwa uang hasil penjualan handphone-handphone tersebut yang seharusnya oleh Terdakwa dibayarkan kepada saksi Rony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Indra Gunawan, S.H. tetapi oleh Terdakwa sengaja tidak dibayarkan kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. tetapi uang tersebut tanpa seijin dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. dipergunakan sendiri oleh Terdakwa padahal pembayarannya sudah jatuh tempo;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp149.250.000,00 (serats empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya nilai lain yang mendekati nilai tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 2 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.00001385 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.00001386 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.00001462 tanggal 23 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 6 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.00001516 tanggal 26 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 9 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0057608 tanggal 10 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 20 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0057838 tanggal 11 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 21 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0058160 tanggal 13 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2010;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0058516 tanggal 16 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0058518 tanggal 17 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 27 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0059057 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 1 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar nota penjualan No. Dokumen JL.0059058 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 1 Maret 2010;

Dikembalikan kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H.;

- 4 Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 144/Pid.B/2012/ PN.BTL, tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PITOYO, S.T. bin TUKIYAT (Alm.) telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4 Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001385 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001386 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001462 tanggal 23 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 6 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001516 tanggal 26 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 9 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0057608 tanggal 10 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 20 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0057838 tanggal 11 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 21 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058160 tanggal 13 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058516 tanggal 16 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058518 tanggal 16 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058685 tanggal 17 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 27 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0059057 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 01 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0059058 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 01 Maret 2010;
- 1 (satu) bendel Nota Penjualan yang sudah dibayar dan belum dibayar yang dibuat oleh saksi korban Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. berikut print out dari Bank mengenai perincian kekurangan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA An. Rony Wijaya (Toko A) sebesar Rp77.785.000,00 dan melalui Rekening An. Rita Elvira (Toko B) sebesar Rp72.045.000,00 yang jumlah kekurangan pembayaran seluruhnya Rp149.830.000,00;

Dikembalikan kepada saksi RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H.;

- 1 (satu) bendel Catatan yang dibuat oleh Terdakwa mengenai rekapan pembayaran berikut perincian print out dari Bank dimana untuk pembelian Handphone Nokia (A) masih ada kekurangan Rp78.000.000,00, untuk pembelian Handphone China (B) masih ada kelebihan pembayaran Rp12.000.000,00 sehingga kekurangan pembayaran pembelian Handphone kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. seluruhnya sebesar Rp66.000.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 144/Pid.B/2012/ PN.BTL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Desember 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 10 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mana dalam pertimbangannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP walaupun semua unsur-unsurnya terpenuhi tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran) melainkan masuk kesalahan dalam lingkup hukum perdata (*wanprestasi*/perbuatan melawan hukum). Hal ini menunjukkan bahwa Majelis hakim pengadilan Negeri Bantul telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa dalam hukum perdata dikatakan *wanprestasi* jika hubungan hukum tersebut sebelumnya ada perjanjian yang berlaku antara para pihak sehingga jika salah satu dari pihak tidak memenuhi prestasi maka pihak tersebut dikatakan *wanprestasi*. Namun demikian jika hubungan hukum tersebut tidak ada perjanjian kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, katakanlah tidak menyerahkan kembali barangnya kepada pihak lainnya karena telah digunakan sebagian atau seluruhnya maka perbuatan ini adalah ruang lingkup hukum pidana yaitu merupakan tindak pidana penggelapan. Bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan No. 144/Pid.B/2012/ PN.BTL, tanggal 10 Desember 2012 tidak ditemukan adanya fakta



perjanjian jual beli antara Terdakwa dan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. tetapi yang ada hanyalah Terdakwa mengambil handphone dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. dengan pembayaran secara cash tempo (jatuh tempo 10 hari sejak pengambilan) dan jika barang tidak laku maka handphone tersebut akan dikembalikan kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan. Hal ini dikuatkan adanya fakta hukum bahwa ada pengembalian handphone yang tidak laku nilainya sebesar Rp16.000.000,00 dari Terdakwa kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. (salinan putusan No. 144/Pid.B/ 2012/PN.BTL tanggal 10 Desember 2012 halaman 22, 32). Bahwa di persidangan juga ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil secara bertahap sesuai nota handphone dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah senilai Rp149.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pembayaran handphone-handphone tersebut secara cash tempo yang jatuh temponya 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan dan handphone-handphone tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke counter-counter yang ada di Wilayah Kabupaten Klaten. Bahwa Terdakwa tidak membayar harga-harga handphone tersebut kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. setelah jatuh tempo dan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. tidak bisa menarik kembali handphone-handphone tersebut karena telah dijual Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan masuk ruang lingkup keperdataan (Wanprestasi) tetapi masuk ruang lingkup hukum pidana. Bahwa dengan dikembalikannya barang yang tidak laku (bukan rusak) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. bukan merupakan hubungan jual beli lepas karena jika jual beli lepas barang tidak bisa dikembalikan karena tidak laku (bukan rusak). Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa barang berupa handphone yang Terdakwa ambil dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. tersebut masih milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. walaupun penguasaannya beralih kepada Terdakwa sehingga hasil penjualan handphone tersebut juga masih menjadi hak dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah handphone tersebut merupakan tindak pidana penggelapan;

- b Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR S.H.ARIF HIRIEJ, S.H., M.Hum. yang intinya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana penggelapan. Bahwa dari pertimbangan majelis hakim

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013



dalam putusan tersebut tidak dicantumkan pendapat yang mematahkan pendapat ahli tersebut, akan tetapi Majelis hakim tidak mempertimbangkan pendapat ahli tersebut dan cenderung mengesampingkannya dan mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam ruang lingkup keperdataan;

- c. Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan putusan pengadilan Negeri Yogyakarta No. 25/Pid.B/2008/PN.YK, tanggal 13 Februari 2008. Bahwa secara garis besar kasus posisi dalam perkara tersebut sama dengan kasus posisi antara Terdakwa dan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. Bahwa dalam putusan No. 25/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 13 Februari 2008 tersebut majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini berbeda dengan putusan pengadilan Negeri Bantul No. 144/ Pid.B/2012/PN.BTL, tanggal 10 Desember 2012 yang menyatakan perbuatan Terdakwa masuk dalam lingkup hukum perdata. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi para distributor handphone menyikapi kedua putusan tersebut karena dewasa ini banyak tindak pidana yang menggunakan celah tersebut untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan berlandung bahwa perbuatan mereka masuk ruang lingkup perdata (wanprestasi). Jika hal demikian dibiarkan maka akan menimbulkan iklim usaha yang tidak baik dan berkurangnya jumlah investor yang akan masuk;
- d. Bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusannya ditemukan bahwa menurut saksi Rony Wijaya Indra Gunawan Terdakwa belum membayar harga handphone sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah senilai Rp149.250.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut Terdakwa yang belum dibayar senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah). Hal ini memberi kesan bahwa Majelis hakim ragu-ragu dalam menentukan besarnya nominal uang yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. Seharusnya Majelis hakim bisa menunjuk nota mana yang belum dibayar dan nota mana yang sudah dibayar sehingga kasus ini menjadi terang benderang berapa kerugian yang dialami oleh korban (saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H.);

Dengan fakta-fakta di atas, menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak menerapkan hukum sesuai fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa terbukti, maka seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, tetapi seharusnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa tidak membayar harga handphone sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) buah senilai Rp149.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Rony Wijaya Indra Gunawan telah mengakibatkan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan menderita kerugian sebesar Rp149.250.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak membayar harga handphone yang telah dibeli dari saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, padahal handphone tersebut telah laku terjual dan uang hasil penjualan tidak dibagikan kepada pemilik barang, kemudian Terdakwa mengaku barang milik orang lain sebagai miliknya sendiri merupakan perbuatan penggelapan dan Terdakwa menjadikan pembelian barang sebagai modus melakukan kejahatan sehingga perbuatan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 144/Pid.B/2012/PN.BTL, tanggal 10 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya dan berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 144/Pid.B/2012/ PN.BTL, tanggal 10 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **PITOYO, S.T. bin TUKIYAT (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan secara berlanjut";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001385 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001386 tanggal 19 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001462 tanggal 23 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 6 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.00001516 tanggal 26 Januari 2010, jatuh tempo tanggal 9 Februari 2010;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0057608 tanggal 10 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 20 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0057838 tanggal 11 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 21 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058160 tanggal 13 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 23 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058516 tanggal 16 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 26 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0058518 tanggal 17 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 27 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0059057 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 1 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan No. Dokumen JL.0059058 tanggal 19 Februari 2010, jatuh tempo tanggal 1 Maret 2010;

Dikembalikan kepada saksi Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 268 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001